

1505829-79.2020.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2170839/2020 - 02º D.P. CATANDUVA, 8340926 - 02º D.P. CATANDUVA, 2721/20/708 - 02º

D.P. CATANDUVA, 2170839 - 02º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FERNANDO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505829-79.2020.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505829-79.2020.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2170839/2020 - 02º D.P. CATANDUVA, 8340926 - 02º D.P. CATANDUVA, 2721/20/708 - 02º

D.P. CATANDUVA, 2170839 - 02º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FERNANDO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

LUIS FERNANDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal. Consta na denúncia que no dia 16 de junho de 2020, pela madrugada, na Avenida São Domingos, 2370, nesta Cidade e Comarca de Catanduva/SP, o acusado subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, um moto compressor de ar, marca NCV, 6HP, avaliado em R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) pertencente à Unidade de Saúde Dr. Carlos Eduardo Bauab, da Prefeitura Municipal de Catanduva.

A exposição do fato criminoso e suas circunstâncias estão assim descritos na denúncia:

Segundo apurado, o denunciado rompeu a grade que protege o prédio, onde funciona uma Unidade de Saúde, ganhando o seu interior. De lá, ele subtraiu o moto compressor usado para inalação e vendeu, no dia seguinte, para um Dentista a fim de angariar fundos para a aquisição de drogas. Na fase policial o denunciado confessou o furto (fls. 37). O laudo pericial constatando o arrombamento está a fls. 23/28.

A denúncia foi recebida em 26 de março de 2021 (fl. 77).

Houve resposta à acusação (fls. 112/114).

Foi mantida a denúncia (fl. 118).

Foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 121).

No curso da instrução processual foram ouvidas a vítima, as testemunhas e interrogado o acusado.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Nas alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa pleiteou pela absolvição pela ausência de dolo, tendo em vista sua condição de dependência química há época dos fatos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexiste nulidade a ser reconhecida ou irregularidade para sanar.

A denúncia foi regularmente instruída com os seguintes elementos informativos:

A testemunha S. R.B. (fl. 08), guarda municipal, disse que na data dos fatos foi acionado a comparecer no USF Dr. Carlos Eduardo Bauab, em decorrência de um furto de um moto compressor de ar, utilizado para a realização de inalações. Desta maneira, ao chegar no local do ocorrido, constatou a veracidade das informações. Esclarece ainda, que para a prática do furto, o autor forçou uma grade até rompê-la, adentrando no compartimento o qual estava guardado o moto compressor. Por fim, ressalta que no local, inexistia qualquer câmera de vigilância para identificar a autoria do delito.

A testemunha F. P.P.S. (fl. 09) disse que é supervisora técnica da Unidade de Saúde Dr. Carlos Eduardo Bauab, localizada na Avenida São Domingos, 2370. Declara que no dia 17/06/2020, foi comunicada pela enfermeira responsável pelo Posto que havia sido subtraído, mediante arrombamento, 01 moto compressor de ar, que estava instalado em uma construção de alvenaria com grades e cadeado, localizada na parte externa do prédio. Foi acionado a Guarda Municipal que compareceu no local dos fatos. Relata que após alguns dias foi recuperada pela Polícia o moto compressor, em boas condições e novamente foi instalado no local. Declara que houve danos no local e foi feito os reparos. Relata que em dias anteriores, foi subtraído outro moto compressor do mesmo local, porém não foi recuperado até o presente momento, sendo acionado e registrado a ocorrência pela Guarda Municipal. Relata que os moto compressores são usados para inalação e outro para o Setor Odontológico.

A testemunha R. M.A. (fl. 14) disse que no dia 17.07.2020, visualizou um anúncio no site do Facebook, de uma pessoa do sexo masculino, oferecendo a venda de um compressor odontológico usado pelo valor de R\$800,00. O declarante relata que entrou em contato com o vendedor, e durante a conversa ele disse que ele trabalhava com móvel de palet e precisava de um compressor maior e este podia ser lubrificado a óleo, o declarante se interessou pelo motivo que o compressor possuía a lubrificação isenta de óleo. O declarante fez o seguinte negócio, entregou o seu

compressor mais a quantia de R\$200,00 na troca do compressor do vendedor. O declarante não pediu nota fiscal pois confiou no vendedor que trouxe o compressor em seu consultório, e no dia ele foi com o filho dele, sendo que o vendedor aparentava ser uma pessoa honesta. Após uns quinze dias, chegou em seu consultório Odontológico dois Policiais, pedindo para mostrar o seu compressor, e ao mostrar o compressor foi informado pelos Policiais que referido compressor poderia ser produto de furto. O declarante ciente dos fatos, no intuito de auxiliar os Policiais entrou em contato com o vendedor simulando estar interessado em comprar novamente seu compressor antigo e solicitou o endereço dele, e forneceu aos Policiais que foram até o local, e lá localizaram outro compressor produto de furto, relata que seu compressor antigo não foi recuperado, e segundo comentários foi vendido para uma pessoa na cidade de Urupês. Ciente após o relato dos Policiais, que o seu compressor era produto de furto, o declarante imediatamente entregou o seu compressor aos Policiais. Relata que ficou no prejuízo de R\$800,00, pois seu compressor era avaliado em R\$600,00 e a quantia de R\$200,00 em dinheiro que entregou o autor. Relata que o negócio do compressor foi no valor praticado no mercado, e seu compressor tinha uma potência maior e fazia muito barulho, enquanto o do vendedor potência menor e mais silencioso, este foi o motivo principal da troca.

Interrogado, L.F.S. (fls. 37 e 38) disse que é usuário de substância entorpecente crack e para sustentar seu vício, na data do dia 16/06/2020 deslocou-se sozinho ao postinho de saúde localizado na Avenida São Domingos, 2370 para furtar um compressor de ar, no qual conseguia observá-lo diariamente ao passar pela rua. Após pegar o compressor, ofertou-o pelo aplicativo facebook pelo valor de R\$ 500,00. O indivíduo de nome Rafael Moreira de Assis, se interessou pelo compressor, o qual ofereceu a troca de um outro compressor e a volta de R\$ 200,00 em dinheiro, não perguntando a procedência do aparelho. O declarante foi ao estabelecimento comercial de Rafael, localizado na Rua Pernambuco, o qual não recorda-se da numeração e realizou a troca.

Em outra ocasião, relata que ratifica integralmente suas declarações anteriormente prestadas, e quanto ao compressor recebido na troca com o Dentista Rafael, declara que vendeu para uma pessoa desconhecida, do sexo masculino residente na cidade de Urupês - SP venda realizada após um anúncio no Facebook, e o dinheiro usou para comprar entorpecentes e para seu uso em alimentação e despesas de sua casa. Que já foi processado pelo crime de furto.

Mediante análise jurídica concreta, baseada nos elementos de provas até então existentes, a denúncia foi recebida.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 11), pelo laudo auto de avaliação (fl. 12), pelo laudo pericial (fls. 23/28) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, não pairando qualquer dúvida a indicar situação diversa.

Houve a produção de prova em juízo.

A testemunha F.P.P.S. disse que é enfermeira e atua como supervisora. A enfermeira ao chegar para trabalhar, constatou que o compressor tinha sido furtado. Chamaram a guarda municipal para elaboração do boletim de ocorrência. Não teve arrombamento, porque o furto ocorreu na área externa da unidade, com grade e alambrado. Não se lembra de danificação em relação à grade. Desconhece como se deu a recuperação do compressor.

A testemunha R.M.A. disse que encontrou na internet um compressor que não é fácil achar. O réu disse que trabalhava em carpintaria. Ele vendeu outro compressor. Ele mostrou a foto do compressor trabalhando. No outro dia, ele disse que tinha interesse no compressor a óleo em outro. Aceitou o negócio e entregou R\$ 400,00, mais o seu compressor. Depois de um tempo, apareceu a polícia e viu que um era produto de furto. Não conseguiu recuperar o seu compressor. Fez contato com o vendedor para descobrir o endereço dele. Disse que iria até lá para comprar outro compressor.

A testemunha M.M.T., policial civil, disse que o acusado é conhecido nos meios

policiais pela prática de furtos. Recebeu informações que um dentista havia comprado o compressor furtado, oportunidade em que entrou em contato com o dentista, o qual informou que comprou o compressor através de um anúncio no Facebook. Após isso, realizou ligação para o vendedor do compressor e conseguiu seu endereço. O depoente tinha conhecimento de que o acusado morava no local indicado pelo dentista e se deslocou até lá. No local abordou o acusado, que confessou a prática do furto, bem como vendeu o objeto para o dentista.

O acusado L.F.S. disse que na época era usuário de crack e bebia. Passava no local e nunca prestou atenção. Um dia estava drogado e bêbado e pegou o compressor. Hoje se arrepende demais. Está trabalhando. É mecânico. Faz três anos que não usa mais droga e não bebe.

O acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante os depoimentos das testemunhas policiais e das circunstâncias em que ocorreram os fatos são suficientes para o decreto condenatório.

Nesse ponto, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021).

Além da unicidade, firmeza e coerência da versão apresentada, todo arcabouço fático foi detalhado, retirando qualquer dúvida quanto à credibilidade dos seus depoimentos.

Em breve síntese, restou devidamente demonstrado nos autos que no dia dos fatos, o réu subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, um moto compressor de ar, marca NCV, 6HP, avaliado em R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) pertencente à Unidade de Saúde Dr. Carlos Eduardo Bauab, da Prefeitura Municipal de Catanduva.

Em juízo, o réu confessou a prática delitiva

Apesar da testemunha não se recordar plenamente em relação aos danos no local, qualificadora do § 4º, inciso I do art. 155 do Código Penal resultou bem delineada nos autos, na medida em que o furto foi praticado mediante escalada e rompimento de obstáculo, plenamente confirmado pelo laudo pericial de fls.23/28, que consignou expressamente que, pelas características dos vestígios encontrados no imóvel e em suas imediações, presume-se que a provável via de acesso se deu através do rompimento do alambrado de vedação aos fundos do imóvel seguido do arrombamento da fechadura do portão da área de guarda do equipamento tendo assim acesso para subtração do item.

Conclui-se, assim, que a prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

DA APLICAÇÃO DA PENA.

Escorado no art. 68 do CP, a pena será individualizada em três fases distintas.

Parte-se das circunstâncias judiciais. A culpabilidade consubstanciada na reprovação social da sua conduta não está acima da média. Ostenta maus antecedentes (fls. 124/136 e 198/205), considerando para tanto a condenação nos autos de nº 1503017-35.2018; nº 1503018.2018. A conduta social não restou demonstrada nos autos. Não há certeza se a sua personalidade aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Não houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento da infração.

Em assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais preponderantemente desfavoráveis ao réu, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, analisa-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal.

No caso em apreço, presente a confissão espontânea e presente a agravante da reincidência específica, considerando para tanto a condenação nos autos de nº

0005920-93.2013.8.26.0132 (fls. 124/136 e 198/205), bem como 0000566-49.2015 (fls. 68 e 164), pelo que compenso parcialmente ambas.

Dessa forma, compenso-as.

Por fim, examina-se as causas de diminuição e de aumento da pena.

Ausentes causas de diminuição e de aumento da pena.

Desse modo, torno-a definitiva em 02 anos e 04 meses de reclusão.

Já a pena pecuniária é fixada adotando-se o sistema bifásico. Sabe-se que "Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016). As circunstâncias judiciais são preponderantemente desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual a multa é fixada acima do mínimo legal, ou seja, 11 dias-multa.

No mais, não há provas da capacidade econômica do réu, o que enseja a fixação do dia-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo legal vigente ao tempo dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, diante do teor do art. 33, §2º, 'c', do CP, mesmo com a reincidência do acusado. Isto porque o réu fez tratamento para drogas e está trabalhando, inclusive com registro em sua CTPS, demonstrando que o referido regime prisional é suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Da substituição da pena: medida de política criminal visando a aplicação de sanção sem retirar o indivíduo do convívio social, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal, cumulativamente. Estamos diante da reincidência específica, o que inibe a substituição, vez que os requisitos devem estar presentes cumulativamente.

Também não é caso de suspensão condicional da pena, vez que a condenação é superior a 02 anos (art. 77, caput, do CP), bem como é reincidente específico (art. 77, I, do CP), além de possui maus antecedentes.

Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado LUIS FERNANDO DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 155, §4º, I, do Código Penal, à reprimenda de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Arbitro honorários para o(a) advogado(a) indicado(a) para defender os interesses do réu, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio (fl. 109).

Oportunamente, expeça-se certidão.

Cientifique-se a vítima (art. 201, §1º, do CPP e art. 399, NSCGJ).

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF).

Publique-se. Intimem-se, com observância do disposto no art. 392 do CPP.

Catanduva, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA